

abzielen“.⁶⁰ Bei politischen Parteien liege dabei nahe, dass Meinungsäußerungen von oder innerhalb einer politischen Partei „mit der Intention einer entsprechenden Änderung der realen Verhältnisse abgegeben werden“.⁶¹ Auch Äußerungen, die dem Schutzbereich der Meinungsfreiheit i.S.v. Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG zuzuordnen sind, können tatsächliche Anhaltspunkte für Bestrebungen i.S.d. §§ 3 Abs. 1 Nr. 1 Var. 1, 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 lit. c BVerfSchG darstellen.⁶² Maßnahmen zur Verteidigung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung dürften nämlich auch dann ergriffen werden, wenn sich die Bestrebungen gegen dieses Schutzgut aus Meinungsäußerungen ableiten.⁶³

Nach der obergerichtlichen Spruchpraxis reicht es für die Einstufung einer Partei als Verdachtsfall aus, wenn „tatsächliche Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die fraglichen Äußerungen einer Grundtendenz in der Partei entsprechen, also die sich daraus ablesbaren Zielsetzungen in der Vereinigung mehrheitsfähig sind und sich bei innerparteilichen Meinungsverschiedenheiten durchsetzen können“.⁶⁴ Für eine Einstufung als gesichert extremistisch soll dagegen die Feststellung erforderlich sein, dass „die verfassungsfeindlichen Bestrebungen das Gesamtbild der Partei bestimmen“.⁶⁵ Insbesondere würden „Entgleisungen [...] [Einzelner] bei sonst loyaler Haltung der politischen Partei“ nicht ausreichen, um eine solche Feststellung zu treffen.⁶⁶ Erforderlich sei vielmehr die Vornahme einer „Gesamtbetrachtung der vielfältigen Einzelakte der Partei und ihrer Funktionäre [...], die erst in dieser Zusammenschau ein eindeutiges Bild ergeben“.⁶⁷

III. Parteiverbot als Ausdruck der wehrhaften Demokratie

Nicht nur dem Verfassungsschutz weist das Grundgesetz die Aufgabe zu, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu bewahren. Vielmehr sieht die Verfassung an verschiedenen Stellen Schutzmechanismen vor. Zu nennen ist hier insbesondere die in Art. 21 Abs. 2 und 4 GG vorgesehenen Möglichkeit des Verbots politischer Parteien im Falle ihrer Verfassungswidrigkeit. Art. 21 Abs. 1 Satz 1 GG weist den Parteien die für den demokratischen Willensbildungsprozess zentrale Aufgabe zu, im Volk vorhandene Meinungen und Bestrebungen aufzugreifen, zu kanalisieren sowie gegenüber dem Staatswillen zur Geltung zu bringen.⁶⁸ Wenngleich sie in der gesellschaftlichen Sphäre wurzeln und deshalb keine Staatsorgane sind, hat das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) festgestellt, dass Art. 21 GG die Parteien in das Verfassungsgefüge „inkorporiert“ und ihnen insoweit den Status der „verfassungsrechtlichen Institutionen“ zuerkennt.⁶⁹ Um ihrer verfassungsrechtlich zugewiesenen Aufgabe ungestört nachkommen zu können, vermittelt das GG den Parteien mitunter weitgehende Freiheits- und Gleichheitsrechte,⁷⁰ fordert zugleich jedoch eine besondere Verfassungsloyalität ein.⁷¹

Dass die politische Freiheit und zugleich die Demokratie dadurch geschützt werden, dass sie in Teilen eingeschränkt werden, mag paradox klingen.⁷² Das in Art. 21 Abs. 2 GG normierte

⁶⁰ OVG NRW, NVwZ-Beilage 2024, 94 (99) Rn. 101.

⁶¹ OVG NRW, NVwZ-Beilage 2024, 94 (100) Rn. 106.

⁶² OVG NRW, NVwZ-Beilage 2024, 94 (101) Rn. 115, vgl. auch Gärditz, in: Stern u.a., Staatsrecht, 2. Aufl. 2022, § 11 Rn. 119. Anders HÖCKER *Rechtsanwälte*, Entwurf – „Gutachten“ zu tatsächlichen Anhaltspunkten für Bestrebungen gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung in der sog. Union, 23. Mai 2025, S. 2 f.

⁶³ OVG NRW, NVwZ-Beilage 2024, 94 (101) Rn. 115.

⁶⁴ OVG NRW, NVwZ-Beilage 2024, 94 (100) Rn. 111.

⁶⁵ OVG NRW, NVwZ-Beilage 2024, 94 (100) Rn. 109, vgl. auch (100 f.) Rn. 111.

⁶⁶ Vgl. OVG NRW, NVwZ-Beilage 2024, 94 (100) Rn. 109 unter Heranziehung von BVerfGE 144, 20 (221) Rn. 576.

⁶⁷ OVG NRW, NVwZ-Beilage 2024, 94 (100) Rn. 109 unter Heranziehung von BVerfGE 144, 20 (221) Rn. 576.

⁶⁸ Vgl. nur Kluth, in: BeckOK GG, 61. Ed. v. 15. März 2025, Art. 21 Rn. 61; Kersten, in: Herdegen u.a., HdB VerfR, 2021, § 11 Rn. 11; Ferreau, DÖV 2017, 494 (495); Voßkuhle/Kaufhold, JuS 2019, 763.

⁶⁹ BVerfGE 2, 1 (73); Ferreau, DÖV 2017, 494 (495).

⁷⁰ Voßkuhle/Kaufhold, JuS 2019, 763 (764).

⁷¹ Kersten, in: Herdegen u.a., HdB VerfR, § 11 Rn. 11.

⁷² Morlok, NJW 2001, 2931 (2932).

Parteiverbot ist jedoch als Ausdruck des grundgesetzlichen Bekenntnisses für eine „wehrhafte Demokratie“⁷³ zu verstehen. Es reagiert auf die Verletzung der besonderen, Parteien obliegenden Verpflichtungen und dient dazu, „Risiken zu begegnen, die von der Existenz einer Partei mit verfassungsfeindlicher Grundtendenz und ihren typischen verbandsmäßigen Wirkungsmöglichkeiten ausgehen“⁷⁴. Die grundgesetzlich gewährten Freiheiten sollen gerade nicht dafür eingesetzt werden dürfen, um ebendiese Freiheiten abzuschaffen.⁷⁵ Als „schärfste und überdies zweischneidige Waffe des demokratischen Rechtsstaats“⁷⁶ kommt der Erlass eines Parteiverbots freilich nur unter strengen Voraussetzungen in Betracht, die insbesondere einen missbräuchlichen Einsatz zur Bekämpfung unliebsamer politischer Gegner verhindern sollen.⁷⁷

IV. Rechtliche Maßstäbe im Vergleich: Parteiverbotsverfahren und AfD-Gutachten

Diese allgemeinen Ausführungen vorangestellt, soll nun geprüft werden, inwieweit die durch das BfV im AfD-Gutachten zusammengetragenen Belege eine hinreichende Tatsachengrundlage für ein Parteiverbotsverfahren bilden. Im Fokus steht hierbei zunächst der Vergleich der Parteiverbotsvoraussetzungen auf der einen und der im AfD-Gutachten angewandten Maßstäbe auf der anderen Seite (dazu unter **1.** bis **4.**). Im Anschluss daran werden beispielhaft ausgewählte Belege des AfD-Gutachtens auf ihre Aussagekraft hin überprüft (dazu unter **V.**).

1. Begriff der freiheitlichen demokratischen Grundordnung

Nach Art. 21 Abs. 2 GG sind solche Parteien verfassungswidrig, die nach ihren Zielen oder nach dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgehen, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen oder den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden. Ausgangspunkt der materiellen Voraussetzungen eines Parteiverbots ist somit das Schutzgut der freiheitlichen demokratischen Grundordnung, welches Gegenstand einer intensiven rechtswissenschaftlichen Auseinandersetzung ist und zuletzt im Rahmen des zweiten Urteils über ein Verbot der „Nationaldemokratischen Partei Deutschlands“ (NPD, heute: „Die Heimat“) des BVerfG (NPD II-Urteil) präzisiert wurde (dazu unter **a**)).⁷⁸ Auch die Beobachtungstätigkeit der Verfassungsschutzbehörden bezieht sich gem. §§ 3 Abs. 1 Nr. 1, 4 Abs. 1 Satz 1 lit. c BVerfSchG auf Bestrebungen, die gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung gerichtet sind (dazu unter **b**)).

a) Grundgesetzliches Begriffsverständnis

Den Begriff der freiheitlichen demokratischen Grundordnung definierte das BVerfG erstmals im Jahr 1952 im Rahmen seines die „Sozialistische Reichspartei“ (SRP) betreffenden Verbotsurteils und entwickelte es in seinen Folgeurteilen fort – zuletzt im Jahr 2017 anlässlich seines soeben angesprochenen NPD II-Urteils.

aa) Erstmalige Begriffsbestimmung und Fortentwicklung

Mit seiner SRP-Verbotsentscheidung stellte das BVerfG zunächst fest, dass die freiheitliche demokratische Grundordnung eine „wertgebundene Ordnung“ ist, die sich als „Gegenteil des totalen Staates [darstellt], der als ausschließliche Herrschaftsmacht Menschenwürde, Freiheit und

⁷³ BVerfGE 5, 85 (139); *Schwarz*, JA 2024, 353 (355).

⁷⁴ BVerfGE 144, 20 (195) Rn. 514.

⁷⁵ BVerfGE 144, 20 (195) Rn. 514.

⁷⁶ BVerfGE 144, 20 (159) Rn. 405.

⁷⁷ *Morlok*, NJW 2001, 2931 (2933).

⁷⁸ *Morlok/Merten*, Parteienrecht, S. 166; vgl. BVerfG, NJW 2024, 645 (657) Rn. 247.

Gleichheit ablehnt“.⁷⁹ Anschließend definierte das Gericht die freiheitliche demokratische Grundordnung erstmals „als eine Ordnung [...], die unter Ausschluß jeglicher Gewalt- und Willkürherrschaft eine rechtsstaatliche Herrschaftsordnung auf der Grundlage der Selbstbestimmung des Volkes nach dem Willen der jeweiligen Mehrheit und der Freiheit und Gleichheit darstellt“.⁸⁰ Konstituierend für eine solche Ordnung seien mindestens die Achtung vor den im Grundgesetz konkretisierten Menschenrechten – vor allem vor dem Recht der Persönlichkeit auf Leben und freie Entfaltung –, die Volkssouveränität, die Gewaltenteilung, die Verantwortlichkeit der Regierung, die Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, die Unabhängigkeit der Gerichte, das Mehrparteienprinzip und die Chancengleichheit für alle politischen Parteien mit dem Recht auf verfassungsmäßige Bildung sowie Ausübung einer Opposition.⁸¹ In seinen Folgejudikaten hat das BVerfG diese Rechtsprechung bestätigt und den Katalog der von der freiheitlichen demokratischen Grundordnung erfassten Elemente fortwährend ergänzt.⁸²

bb) Konzentration auf zentrale Grundprinzipien im NPD II-Urteil

Diese katalogartige Aufzählung einzelner Elemente wurde im rechtswissenschaftlichen Schrifttum mitunter als unvollständig, beliebig, unbestimmt, missbrauchsanfällig und unsystematisch kritisiert.⁸³ Dies hat das BVerfG im Rahmen seines NPD II-Urteils vom 1. Juli 2017 aufgegriffen, zugleich jedoch darauf abgestellt, die hier erwähnte Kritik verkenne, „dass zwischen den Kernelementen der freiheitlichen demokratischen Grundordnung und den sich daraus ergebenden (fallbezogenen) Ableitungen zu unterscheiden ist“.⁸⁴ Dennoch sah es sich zu einer erneuten Auseinandersetzung mit dem Begriff der freiheitlichen demokratischen Grundordnung veranlasst. Unter Abkehr von der Enumeration verschiedener Einzelelemente führte das BVerfG aus:

„Der Begriff der freiheitlichen demokratischen Grundordnung im Sinne von Art. 21 Abs. 2 GG erfordert eine Konzentration auf wenige, zentrale Grundprinzipien, die für den freiheitlichen Verfassungsstaat schlechthin unentbehrlich sind.“⁸⁵

Im Vordergrund solle dabei das Prinzip der Menschenwürde (Art. 1 Abs. 1 GG) stehen, das durch die Grundsätze der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit näher ausgestaltet wird.⁸⁶

(1) Menschenwürde

Ausweislich des NPD II-Urteils findet die freiheitliche demokratische Grundordnung ihren Ausgangspunkt in der Würde des Menschen als oberstem und unverfügbarem Wert des Grundgesetzes.⁸⁷ Sie umfasse insbesondere die Wahrung personaler Individualität, Identität und Integrität sowie die elementare Rechtsgleichheit.⁸⁸ Die Subjektqualität eines jeden Menschen als

⁷⁹ BVerfGE 2, 1 (12).

⁸⁰ BVerfGE 2, 1 (12 f.).

⁸¹ BVerfGE 2, 1 (13).

⁸² Vgl. etwa BVerfGE 5, 85 (199 ff.).

⁸³ BVerfGE 144, 20 (204) Rn. 534 m.w.N.

⁸⁴ BVerfGE 144, 20 (204 f.) Rn. 534.

⁸⁵ BVerfGE 144, 20 (206) Rn. 535; vgl. auch BVerfG, NJW 2024, 645 (657) Rn. 248. Umstritten ist, ob das BVerfG mit dieser Konzentration des Begriffs auf Menschenwürde, Demokratie- und Rechtsstaatsprinzip eine *inhaltliche Reduktion* des Inhalts der freiheitlichen demokratischen Grundordnung vorgenommen hat (so Warg, NVwZ-Beilage 2017, 42; Uhle, NVwZ 2017, 583 (586 f.); Ogorek, JZ 2023, 684 (691)), oder ob es sich vielmehr um eine *inhaltliche Fortführung bzw. Konkretisierung* der bisherigen Rechtsprechung handelt (so OVG NRW, NVwZ-Beilage 2024, 94 (98 f.) Rn. 82; Gärditz, in: Stern/Sodan/Möstl, StaatsR, 2. Aufl. 2022, § 11 Rn. 126; Kluth, in: BeckOK GG, Art. 21 Rn. 207; Koch, in: Sachs, 10. Aufl. 2024, GG, Art. 21 Rn. 169 f.; Barczak, JuS 2025, 97 (102 f.); vgl. auch Klafki, in: v. Münch/Kunig, 7. Aufl. 2021, GG, Art. 21 Rn. 103 und Klein, in: Dürig/Herzog/Scholz, 105. EL August 2024, GG, Art. 18 Rn. 65).

⁸⁶ BVerfGE 144, 20 (203) Rn. 529.

⁸⁷ BVerfGE 144, 20 (206) Rn. 538; BVerfG, NJW 2024, 645 (657) Rn. 250.

⁸⁸ BVerfGE 144, 20 (207) Rn. 539 m.w.N.

sozialer Wert- und Achtungsanspruch verbiete es, Personen zum „bloßen Objekt“ staatlichen Handelns zu degradieren.⁸⁹ Mit dieser und dem aus ihr folgenden Achtungsanspruch unvereinbar sei insbesondere die unbedingte Unterordnung einer Person unter ein Kollektiv, eine Ideologie oder eine Religion.⁹⁰ Der ausschließlich in der Zugehörigkeit zur menschlichen Gattung – also unabhängig von Merkmalen wie Herkunft, Rasse, Lebensalter oder Geschlecht – gründenden Menschenwürde widerspreche ferner ein rechtlich abgewerteter Status oder demütigende Ungleichbehandlungen von Personen.⁹¹ Dies gelte vor allem dann, wenn mit der Ungleichbehandlung gegen die in Art. 3 Abs. 3 GG normierten Diskriminierungsverbote verstoßen wird.⁹² Somit widersprechen etwa antisemitische oder auf rassistische Diskriminierung zielende Konzepte der freiheitlichen demokratischen Grundordnung.⁹³

(a) Ethnischer Volksbegriff

Gegenstand einer umfangreichen juristischen Debatte ist die Frage, ob die Zugrundelegung eines ethnischen Volksbegriffs der Menschenwürdegarantie widerspricht. Vertreter ebenjenes Volksbegriffs definieren das Staatsvolk anhand ethnischer Merkmale – teilweise auch gepaart mit kulturellen Anknüpfungspunkten (ethnisch-kultureller Volksbegriff) oder mit abstammungsmäßigen Bezügen (ethnisch-abstammungsmäßiger Volksbegriff).⁹⁴

Ihren Ausgangspunkt findet die Diskussion im NPD II-Urteil. Darin heißt es im Hinblick auf die NPD, dass der „von ihr vertretene Volksbegriff [...] zur Verweigerung elementarer Rechtsgleichheit für alle, die nicht der ethnischen ‚Volksgemeinschaft‘ angehören“, führe.⁹⁵ Ihr politisches Konzept sei auf „Ausgrenzung, Verächtlichmachung und weitgehende Rechtlosstellung von Ausländern, Migranten, Muslimen, Juden und weiteren gesellschaftlichen Gruppen gerichtet“. ⁹⁶ Nach Auffassung der Partei könne „ein Ausländer auch durch die Verleihung der Staatsbürgerschaft grundsätzlich nicht zum Mitglied der ‚deutschen Volksgemeinschaft‘ werden“. ⁹⁷ Dieser an ethnischen Kategorien orientierte Volksbegriff ist ausweislich des BVerfG „verfassungsrechtlich unhaltbar“. ⁹⁸ Von entscheidender Bedeutung für die Zugehörigkeit zum deutschen Volk und den sich daraus ergebenden staatsbürgerlichen Status sei nämlich die Staatsangehörigkeit. ⁹⁹ Das Volk i.S.v. Art. 20 Abs. 2 Satz 1 GG werde allein „von den deutschen Staatsangehörigen und den ihnen nach Art. 116 Abs. 1 GG gleichgestellten Personen“¹⁰⁰ gebildet, ohne dass es auf die ethnische Herkunft oder eine besondere kulturelle Prägung ankäme. ¹⁰¹

Ausgehend von diesen verfassungsgerichtlichen Maßstäben hat das zur Entscheidung über die Rechtmäßigkeit der AfD-Verdachtsfalleinstufung berufene OVG NRW im Jahr 2024 festgestellt, dass „die Verknüpfung eines ‚ethnisch-kulturellen Volksbegriffs‘ mit einer politischen Zielsetzung, mit der die rechtliche Gleichheit aller Staatsangehörigen infrage gestellt wird“, der Menschenwürdegarantie zuwiderlaufe. ¹⁰² Danach verstößt ein solcher Volksbegriff also jedenfalls dann gegen die

⁸⁹ BVerfGE 144, 20 (207) Rn. 539 m.w.N.

⁹⁰ BVerfGE 144, 20 (207) Rn. 540.

⁹¹ BVerfGE 144, 20 (207 f.) Rn. 541.

⁹² BVerfGE 144, 20 (208) Rn. 541.

⁹³ BVerfGE 144, 20 (208) Rn. 541.

⁹⁴ Vgl. Heußner, NJOZ 2024, 993 (994).

⁹⁵ BVerfGE 144, 20 (246) Rn. 635.

⁹⁶ BVerfGE 144, 20 (246) Rn. 635.

⁹⁷ BVerfGE 144, 20 (253) Rn. 655.

⁹⁸ BVerfGE 144, 20 (264) Rn. 690; vgl. auch (230) Rn. 598.

⁹⁹ BVerfGE 144, 20 (264) Rn. 690.

¹⁰⁰ BVerfGE 83, 37 (51).

¹⁰¹ BVerfGE 144, 20 (264) Rn. 690 f.

¹⁰² OVG NRW, NVwZ-Beilage 2024, 94 (103) Rn. 131; vgl. auch Sächsisches OVG, Beschl. v. 21. Januar 2025 – 3 B 127/24, BeckRS 2025, 299 Rn. 4.

Menschenwürde, wenn er „normativ mit der Zielsetzung verbunden wird, die rechtliche Gleichheit aller Staatsbürger in Frage zu stellen“.¹⁰³

Als Anhaltspunkte für eine solche Zielsetzung herangezogen werden können nach Ansicht des OVG NRW neben eindeutigen Forderungen nach rechtlichen Diskriminierungen auch „abwertende Äußerungen [einer politischen Partei], die kein konkretes Ziel benennen, aber deutlich machen, dass deutsche Staatsangehörige mit Migrationshintergrund nicht als gleichwertige Mitglieder der Gesellschaft angesehen werden“.¹⁰⁴ Weniger differenziert hatte bereits ein Jahr zuvor der Bayerische Verwaltungsgerichtshof (Bayerische VGH) im Zusammenhang mit der Beobachtung der AfD durch das Bayerische Landesamt für Verfassungsschutz erklärt, dass ein ethnokultureller Zuordnungsansatz, also „ein ausschließlich aus ethnischen bzw. ethnokulturellen Kategorien gebildeter („völkischer“) Volksbegriff“, als solcher dem Grundgesetz und der Menschenwürde widerspricht.¹⁰⁵ Zugleich stellte der Gerichtshof fest, dass mit der Menschenwürde – welche „die prinzipielle Gleichheit aller Menschen, ungeachtet aller tatsächlich bestehender Unterschiede“ umfasse – „ein rechtlich abgewerteter Status aller, die der so verstandenen Volksgemeinschaft abstammungsmäßig nicht angehören“, unvereinbar sei.¹⁰⁶ Zumindest letzterer Feststellung schließen sich im Wesentlichen auch kritischere Stimmen der rechtswissenschaftlichen Literatur an.¹⁰⁷

Ob, wie der Bayerische VGH meint, der ethnische Volksbegriff auch schon für sich genommen – also unabhängig von einem darauf basierenden Infragestellen der rechtlichen Gleichheit aller Staatsangehörigen – gegen Art. 1 Abs. 1 GG verstößt, ist hingegen umstritten.¹⁰⁸ Uneinheitlich beantwortet wird namentlich die Frage, ob das politische Ziel des Erhalts eines nach ethnischen Kriterien definierten deutschen Volks, das unter anderem mittels einer Abänderung des einfachgesetzlichen Staatsangehörigkeitsrechts erreicht werden soll, mit der Verfassung in Einklang zu bringen ist. Insoweit ist wie folgt zu unterscheiden: Die bloße Forderung, im Hinblick auf die Möglichkeiten zum Erwerb der Staatsangehörigkeit zum Abstammungsprinzip (*ius sanguinis*) zurückzukehren, dürfte grundsätzlich verfassungsgemäß sein.¹⁰⁹ Schließlich richtete sich bis zum Inkrafttreten des Staatsangehörigkeitsgesetzes am 1. Januar 2000 der originäre Statuserwerb allein nach dem *ius sanguinis*-Prinzip, während etwa der Erwerb der Staatsangehörigkeit durch Geburt im Inland (*ius soli*-Prinzip) nicht vorgesehen war.¹¹⁰ Das Abstammungsprinzip ist für sich genommen nicht „ethnisiert“¹¹¹ und hat nichts mit einer „pseudobiologistischen Identitätsbildung“¹¹² zu tun. Vielmehr ermöglicht es jedem Staatsangehörigen, d.h. auch eingebürgerten Personen, den Status *iure sanguinis* weiterzugeben.¹¹³

¹⁰³ Heußner, NJOZ 2024, 993 (994); vgl. auch BVerwG, Pressemitteilung Nr. 48/2024 v. 25. Juni 2025, bverwg.de/pm/2025/48.

¹⁰⁴ OVG NRW, NVwZ-Beilage 2024, 94 (103 f.) Rn. 132.

¹⁰⁵ Bayerischer VGH, Beschl. v. 14. September 2023 – 10 CE 23.796, BeckRS 2023, 24631 Rn. 105.

¹⁰⁶ Bayerischer VGH, Beschl. v. 14. September 2023 – 10 CE 23.796, BeckRS 2023, 24631 Rn. 105.

¹⁰⁷ Murswiek, Verfassungsschutz und Demokratie, S. 168; Gersdorf, MDR „Fakt ist!“, 21. Mai 2025, ardmediathek.de/video/fakt-ist/einbinden-ausschliessen-verbieten-wie-umgehen-mit-der-afd/mdr/Y3JpZDovL21kci5kZS9zZW5kdW5nLzI4MjA0MC81MDcwMjMtNDg3MDUz.

¹⁰⁸ Dem kritisch gegenüber steht etwa Murswiek, Verfassungsschutz und Demokratie, S. 168.

¹⁰⁹ BVerwG, NVwZ 2024, 1755 (1758 f.) Rn. 48; OVG NRW, NVwZ-Beilage 2024, 94 (103) Rn. 30; Gersdorf, MDR „Fakt ist!“, 21. Mai 2025, ardmediathek.de/video/fakt-ist/einbinden-ausschliessen-verbieten-wie-umgehen-mit-der-afd/mdr/Y3JpZDovL21kci5kZS9zZW5kdW5nLzI4MjA0MC81MDcwMjMtNDg3MDUz.

¹¹⁰ Zimmermann/Bäumler, in: Friauf/Höfling, Berliner Kommentar zum GG, 1. EL 2025, Art. 116 Rn. 34; Kau/Hailbronner, in: Hailbronner u.a., Staatsangehörigkeitsrecht, 7. Aufl. 2022, StAG § 4 Rn. 5.

¹¹¹ Weber, in: BeckOK AusländerR, 44. Ed. v. 1. April 2025, StAG § 4 Rn. 5.

¹¹² Gärditz, VVDStRL 72 (2013), 49 Fn. 289.

¹¹³ Weber, in: BeckOK AusländerR, 44. Ed. v. 1. April 2025, StAG § 4 Rn. 5.

Davon abzugrenzen und mit der Menschenwürdegarantie unvereinbar sein dürfte hingegen ein an ethnischen Kriterien orientiertes Staatsangehörigkeitsrecht.¹¹⁴ Dies erfasst etwa die kategorische Vorenthaltung einer Möglichkeit zur Einbürgerung aufgrund eines der in Art. 3 Abs. 3 GG genannten Merkmale oder vergleichbare Diskriminierungen.¹¹⁵ Die Grenze zwischen zulässigen Forderungen zur Regelung des Staatsangehörigkeitsrechts auf der einen und einer Verletzung der Menschenwürdegarantie auf der anderen Seite ist zudem überschritten, wenn in den Forderungen eine abwertende Haltung gegenüber bestimmten Bevölkerungsgruppen zum Ausdruck kommt.¹¹⁶

Nach überzeugender, aber bislang bundesverfassungsgerichtlich noch nicht abschließend bestätigter Auffassung dürfte damit auch die Forderung einer Rückkehr zu der bis zum 1. Januar 2000 geltenden Rechtslage des *ius sanguinis* dann mit der Menschenwürde nicht im Einklang stehen, wenn damit auf abstammungsmäßige Kriterien Bezug nehmende Zielvorstellungen (etwa das Erreichen einer ethnischen Homogenität) verfolgt werden.¹¹⁷ Mit solchen oder vergleichbaren Begründungen dürfte eine den Achtungsanspruch des Art. 1 Abs. 1 GG verletzende Abwertung derjenigen einhergehen, die diesen Kriterien insbesondere aufgrund eines oder mehrerer in Art. 3 Abs. 3 GG genannter Merkmale nicht entsprechen (können). Dazu zählen maßgeblich deutsche Staatsangehörige mit Migrationsgeschichte.¹¹⁸ Propagiert eine Partei ein solches Ziel und diskreditiert bestimmte Menschengruppen pauschal, so liegt es nahe, dass diese politische Vereinigung bei entsprechenden parlamentarischen Mehrheiten auch Maßnahmen ergreifen würde, die solche Staatsbürger rechtlich diskriminiert, die dem „wahren“ deutschen Volk nach Auffassung der Partei nicht zugehörig sind.¹¹⁹ Ferner verstößt die Vorstellung eines „ethnisch überlegenen“ deutschen Volkes gegen die Menschenwürdegarantie des Art. 1 Abs. 1 GG,¹²⁰ die ihre Geltung unabhängig von Merkmalen wie Herkunft und ethnischer Zuordnung entfaltet.¹²¹

Auf einem ethnischen Volksbegriff basiert auch das mit Art. 1 Abs. 1 GG nicht zu vereinbarende¹²² Konzept des *Ethnopluralismus*; einer Vorstellung, nach der die Welt in ethnisch definierte Völker gegliedert sei und Angehörige eines solchen Volkes von Geburt an „unveränderliche Eigenschaften“ miteinander teilen würden, die auf die jeweilige Kultur zurückzuführen seien.¹²³ Anhänger dieses Narrativs behaupten, Völker würden von ethnischer Homogenität profitieren und lehnen daher eine Vermischung von bestimmten Kulturen auf einem Staatsgebiet ab.¹²⁴ Sie propagieren, ein Volk drohe durch Migration von Menschen anderer Ethnien in Verbindung mit demographischer Entwicklung oder aufgrund von „Islamisierung“ unterzugehen.¹²⁵ In diesem Zuge sprechen Anhänger des

¹¹⁴ Vgl. Möllers, STAAT 2023, 181 (196); Emmerich-Fritzsche, STAAT 2019, 575 (590 u. 593).

¹¹⁵ Möllers, STAAT 2023, 181 (196).

¹¹⁶ Hillgruber, in: BeckOK GG, Art. 1 Rn. 17.

¹¹⁷ Emmerich-Fritzsche, STAAT 2019, 575 (590 u. 593). Im Ergebnis auch OVG Berlin-Brandenburg, NVwZ-RR 2021, 1002 (1003) Rn. 9; Bayerischer VGH, Beschl. v. 14. September 2023 – 10 CE 23.796, BeckRS 2023, 24631 Rn. 105. Vgl. auch BVerfG 144, 20 (248 ff.) Rn. 640 ff. Anders Murswiek, Verfassungsschutz und Demokratie, S. 168; Gersdorf, MDR „Fakt ist!“, 21. Mai 2025, ardmediathek.de/video/fakt-ist/einbinden-ausschliessen-verbieten-wie-umgehen-mit-der-afd/mdr/Y3JpZDovL21kci5kZS9zZW5kdW5nLzI4MjA0MC81MDcwMjMtNDg3MDUz.

¹¹⁸ So im Ergebnis auch OVG Berlin-Brandenburg, NVwZ-RR 2021, 1002 (1003) Rn. 9; Bayerischer VGH, Beschl. v. 14. September 2023 – 10 CE 23.796, BeckRS 2023, 24631 Rn. 105. Emmerich-Fritzsche, STAAT 2019, 575 (590 u. 593).

¹¹⁹ Vgl. BVerfG 144, 20 (248 ff.) Rn. 640 ff.; OVG NRW, NVwZ-Beilage 2024, 94 (106) Rn. 145.

¹²⁰ Hillgruber, in: BeckOK GG, Art. 1 Rn. 17.

¹²¹ Emmerich-Fritzsche, STAAT 2019, 575 (590).

¹²² OVG Berlin-Brandenburg, NVwZ-RR 2021, 1002 (1003) Rn. 9; VG Magdeburg Urt. v. 25. März 2025 – 1 A 149/23, BeckRS 2025, 5593 Rn. 34; vgl. auch BVerfG, NJW 2024, 645; BVerwG, NVwZ 2024, 1755 (1758) Rn. 44; OVG NRW, NVwZ-Beilage 2024, 94 (104 f.) Rn. 138.

¹²³ Vgl. Bundeszentrale für politische Bildung, Transkript zum Ethnopluralismus, 11. Juli 2016, bpb.de/themen/rechtsextremismus/dossier-rechtsextremismus/230862/transkript-zum-ethnopluralismus.

¹²⁴ Bundeszentrale für politische Bildung, Transkript zum Ethnopluralismus, 11. Juli 2016, bpb.de/themen/rechtsextremismus/dossier-rechtsextremismus/230862/transkript-zum-ethnopluralismus.

¹²⁵ Vgl. OVG Berlin-Brandenburg, NVwZ-RR 2021, 1002 (1003) Rn. 10.

Ethnopluralismus regelmäßig von einer „Umvolkung“, einem „großen Austausch“ oder einem „Bevölkerungsaustausch“ – teilweise unter Behauptung einer Steuerung durch politische Eliten.¹²⁶

Zur Abwendung dieser vorgeblichen Entwicklungen fordern sie die „Remigration“ von Menschen in den ihrer „jeweiligen Ethnie vermeintlich angestammten Kulturraum“.¹²⁷ Indem Anhänger des ethnopluralistischen Narrativs „statt von verschiedenen ‚Rassen‘ von Völkervielfalt [...] sprechen“, verschleiern sie nach Auffassung des BVerfG den einer solchen Vorstellung zugrundeliegenden Rassismus.¹²⁸ Durch die Verbreitung des ethnopluralistischen Ansatzes habe etwa die frühere NPD ihre Missachtung von Ausländern, Migranten und anderen Minderheiten legitimieren wollen.¹²⁹ Auch das ethnopluralistische Narrativ der „Identitären Bewegung“ missachtet nach Wertung der Karlsruher Richter das von Art. 1 Abs. 1 GG vorausgesetzte „egalitäre Verständnis der Staatsangehörigkeit“, da es davon ausgehe, dass das Heimatrecht [ethnisch-kulturell Deutschen] in Deutschland exklusiv zustehe“.¹³⁰ Die „Identitäre Bewegung“ fordere von Staatsangehörigen mit Migrationshintergrund entweder „Assimilation“ oder „Remigration“ in ihr Herkunftsland.¹³¹ Durch eine solche Vorstellung würden Staatsbürger mit Migrationshintergrund zu „Staatsbürgern zweiter Klasse“ degradiert.¹³²

(b) Fremden- und Minderheitenfeindlichkeit

Aktivitäten und Äußerungen, die Menschen aufgrund ihrer Abstammung, Herkunft, Sprache, (vermeintlichen) Rasse, Heimat, Herkunft oder Glaubens abwerten, sowie Ungleichbehandlungen nach solchen Kriterien stehen unter Zugrundelegung des bundesverfassungsgerichtlichen Maßstabs mit Art. 1 Abs. 1 GG nicht im Einklang.¹³³ Insbesondere das Absprechen von Rechten, pauschale Verdächtigungen, Herabwürdigungen sowie das pauschale Zusprechen negativer bzw. Absprechen positiver Eigenschaften aufgrund oben bezeichneter Kriterien sei mit der Menschenwürde nicht vereinbar.¹³⁴ Entsprechend missachteten parteipolitische Konzepte, die eine Ausgrenzung, Verächtlichmachung oder weitgehende Rechtslosstellung von Ausländern oder Migranten vorsehen, die Menschenwürde.¹³⁵ Während Kritik an der deutschen Einwanderungspolitik (selbstverständlich) auch in zugespitzter Form zulässig sei, stelle es eine der Menschenwürde widersprechende Diskriminierung dar, wenn Migranten oder Asylbewerber direkt adressiert und verächtlich gemacht werden.¹³⁶ Auch Diffamierungen anderer Minderheiten, etwa Homosexueller oder der Volksgruppen der Sinti und Roma, seien mit der Menschenwürde nicht vereinbar.¹³⁷

(c) Muslim- und Islamfeindlichkeit

Mit Art. 1 Abs. 1 GG im Widerspruch stehen nach Auffassung des BVerfG Verhaltensweisen, die Muslime aufgrund ihres Glaubens verächtlich machen oder ihnen das Recht auf Aufenthalt oder

¹²⁶ Vgl. OVG Berlin-Brandenburg, NVwZ-RR 2021, 1002 (1003) Rn. 10.

¹²⁷ Vgl. OVG Berlin-Brandenburg, NVwZ-RR 2021, 1002 (1003) Rn. 10.

¹²⁸ BVerfG, Urt. v. 23. Januar 2024 – 2 BvB 1/19, BeckRS 2024, 444 Rn. 351 = BVerfG, NJW 2024, 645 unter Verweis auf Bundeszentrale für politische Bildung, Transkript zum Ethnopluralismus, 11. Juli 2016, [bpb.de/themen/rechtsextremismus/dossier-rechtsextremismus/230862/transkript-zum-ethnopluralismus](https://www.bpb.de/themen/rechtsextremismus/dossier-rechtsextremismus/230862/transkript-zum-ethnopluralismus).

¹²⁹ BVerfG, Urt. v. 23. Januar 2024 – 2 BvB 1/19, BeckRS 2024, 444 Rn. 350 = BVerfG, NJW 2024, 645; vgl. auch BVerwG NVwZ 2024, 1755 (1759) Rn. 49.

¹³⁰ BVerwG, NVwZ 2024, 1755 (1758) Rn. 44; vgl. auch OVG Berlin-Brandenburg, NVwZ-RR 2021, 1002 (1003) Rn. 9.

¹³¹ BVerwG, NVwZ 2024, 1755 (1758) Rn. 44.

¹³² BVerwG, NVwZ 2024, 1755 (1758) Rn. 44.

¹³³ BVerfGE 144, 20 (207 f.) Rn. 541.

¹³⁴ Vgl. BVerfGE 144, 20 (267 ff.) Rn. 698 ff., (273) Rn. 721.

¹³⁵ BVerfGE 144, 20 (246) Rn. 635.

¹³⁶ Vgl. BVerfGE 144, 20 (273) Rn. 721.

¹³⁷ Vgl. BVerfGE 144, 20 (281 f.) Rn. 753 f.

Religionsausübung absprechen.¹³⁸ Gleiches gilt für Instrumentalisierungen von Muslimen für die Forderung von Ausländerrückführungen oder die Verächtlichmachung von Ausländern.¹³⁹ Entsprechende Äußerungen und Aktivitäten stellen unabhängig von der Frage, ob das gleichwertige Existenzrecht des Islam weltweit oder „nur“ in Deutschland bestritten werde,¹⁴⁰ der Menschenwürde entgegenstehende Diskriminierungen dar.¹⁴¹ Dies gilt nach Auffassung des OVG NRW auch für „pauschale[...], unabhängig von möglichen allgemein geltenden baurechtlichen Vorgaben erhobene[...] Forderungen, den Bau von Moscheen oder Minaretten zu verbieten“.¹⁴²

(d) Antisemitismus

Antisemitische Konzepte sind nach der bundesverfassungsgerichtlichen Spruchpraxis ein gewichtiger Anhaltspunkt dafür, dass eine Partei den Achtungsanspruch des Art. 1 Abs. 1 GG nicht wahr.¹⁴³ Während Kritik am Staat Israel grundsätzlich zulässig sei, könne sich aus gegen Menschen jüdischen Glaubens gerichteten Äußerungen (etwa solchen, die ihnen angelehnt an nationalsozialistische Feindbilder negative Charaktereigenschaften zuschreiben) eine die Menschenwürde missachtende Grundtendenz einer Partei ergeben.¹⁴⁴

(e) Nationalsozialismus

Ebenfalls können nach Auffassung des BVerfG aus der konzeptionellen Verharmlosung oder der Verherrlichung des Nationalsozialismus und seiner Verbrechen weitgehende Rückschlüsse auf eine gegen Art. 1 Abs. 1 GG verstoßende Konzeption einer Partei gezogen werden.¹⁴⁵ Die wesentlichen Prinzipien des Nationalsozialismus verstießen in eklatanter Weise gegen die Menschenwürdegarantie.¹⁴⁶ Die Wesensverwandtschaft einer Partei mit dem Nationalsozialismus stelle daher ein durchaus erhebliches „Indiz dafür dar, dass diese Partei gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung gerichtete Ziele verfolgt“.¹⁴⁷

(2) Demokratie- und Rechtsstaatsprinzip

Neben der Menschenwürdegarantie benennt das BVerfG das Demokratieprinzip als weiteren Bestandteil der freiheitlichen demokratischen Grundordnung.¹⁴⁸ Als „unverzichtbar für ein demokratisches System“ erkennt das Gericht insoweit insbesondere die Möglichkeit gleichberechtigter Teilnahme am Prozess der politischen Willensbildung sowie die Rückbindung der Ausübung von Staatsgewalt an das Volk an.¹⁴⁹

Schließlich betont das BVerfG, dass auch der Grundsatz der Rechtsstaatlichkeit unverzichtbarer Teil der freiheitlichen demokratischen Grundordnung ist.¹⁵⁰ Bestimmend seien insoweit besonders die „Rechtsbindung der öffentlichen Gewalt (Art. 20 Abs. 3 GG) und die Kontrolle dieser Bindung durch

¹³⁸ Vgl. BVerfGE 144, 20 (274) Rn. 727.

¹³⁹ Vgl. BVerfGE 144, 20 (276) Rn. 736.

¹⁴⁰ Vgl. zum Ethnopluralismus unter (a).

¹⁴¹ Vgl. BVerfGE 144, 20 (276) Rn. 736.

¹⁴² OVG NRW, NVwZ-Beilage 2024, 94 (109) Rn. 157.

¹⁴³ Vgl. BVerfGE 144, 20 (208) Rn. 541.

¹⁴⁴ Vgl. BVerfGE 144, 20 (280) Rn. 750.

¹⁴⁵ BVerfGE 144, 20 (230) Rn. 598.

¹⁴⁶ BVerfGE 144, 20 (230) Rn. 598.

¹⁴⁷ BVerfGE 144, 20 (230) Rn. 598.

¹⁴⁸ BVerfGE 144, 20 (208) Rn. 542; BVerfG, NJW 2024, 645 (658) Rn. 254; Thiel, in: Dietrich u.a., HdB SicherheitsR, 2022, § 2 Rn. 20.

¹⁴⁹ BVerfGE 144, 20 (208 f.) Rn. 543.

¹⁵⁰ BVerfGE 144, 20 (210) Rn. 547; BVerfG, NJW 2024, 645 (658) 258.

unabhängige Gerichte“.¹⁵¹ Das Gewaltmonopol des Staates sei als Teil hiervon Element der freiheitlichen demokratischen Grundordnung.¹⁵²

b) Begriffsverständnis im AfD-Gutachten

Auch Maßnahmen gegen Bestrebungen i.S.d. §§ 3 Abs. 1 Nr. 1 Var. 1, 4 Abs. 1 Satz 1 lit. c BVerfSchG dienen dem Schutz der *freiheitlichen demokratischen Grundordnung*. Es bleibt zu prüfen, ob diesem dasselbe Begriffsverständnis zugrunde liegt wie der neueren bundesverfassungsgerichtlichen Rechtsprechung zu Art. 21 Abs. 2 GG.

aa) Orientierung an neuerer Rechtsprechung des BVerfG

Anders als das GG enthält das für die Tätigkeit des BfV maßgebliche BVerfSchG eine Legaldefinition des Begriffs der freiheitlichen demokratischen Grundordnung. § 4 Abs. 2 konkretisiert wie folgt:

Zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung im Sinne dieses Gesetzes zählen:

- a) das Recht des Volkes, die Staatsgewalt in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung auszuüben und die Volksvertretung in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl zu wählen,*
- b) die Bindung der Gesetzgebung an die verfassungsmäßige Ordnung und die Bindung der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung an Gesetz und Recht,*
- c) das Recht auf Bildung und Ausübung einer parlamentarischen Opposition,*
- d) die Ablösbarkeit der Regierung und ihre Verantwortlichkeit gegenüber der Volksvertretung,*
- e) die Unabhängigkeit der Gerichte,*
- f) der Ausschluß jeder Gewalt- und Willkürherrschaft und*
- g) die im Grundgesetz konkretisierten Menschenrechte.*

Diese katalogartige Begriffsbestimmung orientiert sich an der bis zum NPD II-Urteil maßgeblichen Rechtsprechung des BVerfG zu Art. 21 Abs. 2 GG.¹⁵³ Damit unterscheidet sie sich zumindest im Wortlaut von der in der bundesverfassungsgerichtlichen Entscheidung vorgenommenen Konzentration auf die Menschenwürde, das Demokratieprinzip und das Rechtsstaatsprinzip.

Im AfD-Gutachten nimmt das BfV seine Verfassungsfeindlichkeitsprüfung der Partei allerdings ausdrücklich anhand jener zentraler Verfassungsprinzipien vor.¹⁵⁴ Damit liegt jedenfalls dem AfD-Gutachten derselbe Begriff der freiheitlichen demokratischen Grundordnung zugrunde, den auch das BVerfG nach neuerer Rechtsprechung für die Prüfung eines Parteiverbots i.S.v. Art. 21 Abs. 2 und Abs. 4 GG anwendet. Es ist deshalb für die Beantwortung der dieser Ausarbeitung zugrundeliegenden Fragestellung nicht von entscheidender Relevanz, ob die durch das BVerfG mit Blick auf Art. 21 Abs. 2 GG vorgenommene Konzentration des Begriffs der freiheitlichen

¹⁵¹ BVerfGE 144, 20 (210) Rn. 547.

¹⁵² BVerfGE 144, 20 (210) Rn. 547.

¹⁵³ BT-Drs. 11/4306, S. 60; BT-Drs. 11/7504, S. 8; *Warg*, in: Dietrich/Eiffler, HdB NachrichtendiensteR, Teil V, § 1 Rn. 47; *Roth*, in: Schenke u.a., Sicherheitsrecht des Bundes, BVerfSchG § 4 Rn. 49.

¹⁵⁴ Vgl. BfV, AfD-Gutachten, S. 31 ff., 111 ff., 878 ff. und 1020 ff.

demokratischen Grundordnung zur Verfassungswidrigkeit der in § 4 Abs. 2 BVerfSchG enthaltenen Legaldefinition führt.¹⁵⁵

bb) Ethnischer Volksbegriff

Unter Aufführung entsprechender Belege auf rund 140 Seiten stellt das BfV im Rahmen seines AfD-Gutachtens fest:

„Die AfD vertritt einen mit der Menschenwürdegarantie aus Art. 1 Abs. 1 GG nicht zu vereinbarenden ethnisch-abstammungsmäßigen Volksbegriff.“¹⁵⁶

Den ethnischen Volksbegriff versteht das Bundesamt wiederum als „Unterscheidung eines sich aus deutschen Staatsangehörigen zusammensetzenden Staatsvolkes und eines ethnisch bestimmten deutschen Volkes“.¹⁵⁷ Ein solches Verständnis führe dazu, dass nicht alle deutschen Staatsangehörigen als Angehörige des deutschen Volkes anzusehen seien.¹⁵⁸ Damit sei die Konsequenz verbunden, dass deutschen Staatsangehörigen, die keine Angehörigen des deutschen Volkes seien, die Anerkennung als gleichwertige bzw. gleichberechtigte Mitglieder der Gemeinschaft versagt werden soll.¹⁵⁹

Eine solche Begriffsverwendung umfasst das sich nach der bundesverfassungsgerichtlichen Judikatur gegen Art. 1 Abs. 1 GG richtende Absprechen von staatsbürgerlichen Rechten sowie Diskriminierungen aufgrund einer vermeintlich fehlenden Zugehörigkeit zu einem ethnisch definierten Volk.¹⁶⁰ Gleiches gilt für die verfassungsfeindlichen, aus dem Narrativ des Ethnopluralismus hervorgehenden Forderungen nach der „Remigration“ bestimmter Gruppen deutscher Staatsangehöriger (insbesondere solcher mit Migrationshintergrund).¹⁶¹ Das sich nicht gegen die Menschenwürde richtende Fordern nach einem primär auf dem Abstammungsprinzip basierenden Staatsangehörigkeitsrecht stellt auch nach dem oben dargestellten bundesamtlichen Verständnis keine Missachtung von Art. 1 Abs. 1 GG dar. Insoweit steht der Maßstab, den das BfV im AfD-Gutachten anzuwenden erklärt hat, mit jenem des BVerfG in Einklang.

Weniger eindeutig ist die Rechtslage im Hinblick auf die bloße Unterscheidung eines sich aus deutschen Staatsangehörigen zusammensetzenden Staatsvolkes und eines ethnisch bestimmten deutschen Volkes (ausführlich hierzu unter **a) bb) (1) (a)**). Ob auch das BVerfG – wie das BfV – schon mit der Differenzierung „sachlogisch verbunden“¹⁶² die Folgerung verknüpft, dass diejenigen, die zwar Staatsangehörige, aber nicht zugleich Angehörige eines ethnisch bestimmten Volkes seien, hierdurch eine gleichwertige bzw. gleichberechtigte Teilhabe entzogen werde, ist offen.¹⁶³

¹⁵⁵ Neben der diskutierten Problematik, ob das BVerfG im NPD II-Urteil eine inhaltliche Reduktion oder eine Konkretisierung des Begriffs der freiheitlichen demokratischen Grundordnung vorgenommen hat, ist ebenfalls klärungsbedürftig, ob die im Rahmen eines Parteiverbotsverfahrens aufgestellte Begriffsbestimmung auch nach § 31 Abs. 1 BVerfGG Bindungswirkung für die Gesetzgeber der Verfassungsschutzgesetze des Bundes- und der Länder entfaltet. Bei Annahme einer inhaltlichen Reduzierung und einem verfassungsrechtlich gebotenen Gleichlauf des Begriffs in Art. 21 Abs. 2 GG und § 4 Abs. 2 BVerfSchG stünde die Legaldefinition in § 4 Abs. 2 nicht (mehr) mit der Verfassung in Einklang und bedürfte daher einer Anpassung (so etwa *Warg*, NVwZ-Beilage 2017, 42 (45) und *Barczak*, JuS 2025, 97 (100 ff.)); umfassend zum Streitstand auch *Ogorek/Manns*, NdsLT-Drs. 19-5071 u. 5930, Vorl. 3, S. 26 ff.

¹⁵⁶ BfV, AfD-Gutachten, S. 255.

¹⁵⁷ BfV, AfD-Gutachten, S. 114.

¹⁵⁸ BfV, AfD-Gutachten, S. 114.

¹⁵⁹ BfV, AfD-Gutachten, S. 114.

¹⁶⁰ Vgl. hierzu unter **a) bb) (1) (a)**.

¹⁶¹ Vgl. hierzu unter **a) bb) (1) (a)**.

¹⁶² BfV, AfD-Gutachten, S. 114.

¹⁶³ Eher differenzierend hier die durch das BfV herangezogene Rechtsprechung des OVG NRW, NVwZ-Beilage 2024, 94 (106) Rn. 145, das durch die bloße Unterscheidung *per se* noch keine Missachtung der Menschenwürde sieht, es bei einer Vielzahl abwertender Äußerungen gegen Menschen mit Migrationshintergrund innerhalb einer Partei jedoch als